

# AEGIS CRM TECNOLOGIA LTDA.

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LICENCIAMENTO SAAS B2B PLANO ENTERPRISE — MODALIDADE MENSAL

### CLÁUSULA PRIMEIRA<sup>a</sup> — DAS PARTES E DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO

1.1. De um lado, AEGIS CRM TECNOLOGIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº [INSERIR CNPJ], com sede em [INSERIR ENDEREÇO], doravante denominada "LICENCIANTE", e, de outro lado, a pessoa jurídica devidamente qualificada no ato de cadastro e assinatura eletrônica na plataforma, doravante denominada "CONTRATANTE", celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços e Licenciamento de Software como Serviço (SaaS).

1.2. ENQUADRAMENTO B2B E INSUMO COMERCIAL (CC Art. 421-A): A CONTRATANTE declara expressamente que é pessoa jurídica legalmente constituída e que a contratação do software Aegis CRM destina-se estrita e exclusivamente como INSUMO DE PRODUÇÃO, FERRAMENTA DE GESTÃO COMERCIAL E INCREMENTO DE SUAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS, operando sob a égide da Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019) e dos Artigos 421 e 421-A do Código Civil Brasileiro, com presunção de paridade e simetria, restando afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

### CLÁUSULA SEGUNDA<sup>a</sup> — DO OBJETO E CONCESSÃO DA LICENÇA SAAS

2.1. O presente instrumento tem por objeto a concessão, pela LICENCIANTE em favor da CONTRATANTE, de licença de uso do software de gestão comercial e inteligência artificial denominado "Aegis CRM", em caráter temporário, revogável, não exclusivo, intransferível e sem direito a sublicenciamento, disponibilizado na modalidade Software as a Service (SaaS), nos estritos limites, parâmetros e recursos contratados para o PLANO ENTERPRISE na periodicidade MENSAL.

2.2. A licença outorgada restringe-se ao acesso e uso operacional da plataforma via navegadores de internet e APIs oficiais, não compreendendo a cessão ou transferência de código-fonte, marcas, patentes, algoritmos ou quaisquer direitos de propriedade intelectual da LICENCIANTE.

### CLÁUSULA TERCEIRA<sup>a</sup> — DAS ESPECIFICAÇÕES, RECURSOS E LIMITES DO PLANO ENTERPRISE

3.1. A licença de uso ativa confere à CONTRATANTE o direito de utilização dos seguintes módulos, limites volumétricos e franquias operacionais:

- Usuários, operadores e administradores ilimitados na plataforma;
- Funis de vendas ilimitados com até 25 etapas por funil;
- 20 (vinte) conexões WhatsApp simultâneas em Cluster WAHA multi-nó com balanceamento de carga;
- Sistema de Warmup avançado anti-banimento para alto volume de disparos e mensagens;
- Agentes autônomos de IA ilimitados e 5.000.000+ tokens de IA/mês;
- Tecnologia BYOK (Bring Your Own Key) para integração com OpenAI, Anthropic Claude e Google Gemini;
- Few-Shot Learning ativo (treinamento contínuo com histórico real de conversas e transações da empresa);
- Orquestrador cognitivo de 6 camadas com governança, limiares e transbordo customizáveis;
- Workflows ilimitados contemplando todas as 17 ações nativas, webhooks externos e nós de ferramentas;
- API REST completa (leitura e escrita) e Webhooks de entrada/saída ilimitados;
- White-Label integral (marca, domínio próprio, logotipo, favicon, e-mails SMTP e cores personalizadas);
- Autenticação corporativa SSO (Single Sign-On) e perfis de permissão granulares por usuário;
- Relatório de ROI de IA, logs de auditoria imutáveis e conformidade rigorosa com a LGPD.

### CLÁUSULA QUARTA<sup>a</sup> — DO PREÇO, FATURAMENTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. Como contraprestação pela licença de uso e disponibilização contínua da infraestrutura SaaS, a CONTRATANTE pagará à LICENCIANTE a quantia de R\$ 2.997,00 (dois mil, novecentos e noventa e sete reais) por mês, faturada mensalmente, a cada 30 (trinta) dias corridos.

4.2. O pagamento será processado via cartão de crédito corporativo cadastrado na plataforma ou liquidação de fatura bancária/chave PIX emitida pela LICENCIANTE com vencimento fixado no primeiro dia de cada ciclo.

4.3. INADIMPLEMENTO E MORA: O não pagamento de qualquer valor no vencimento sujeitará a CONTRATANTE ao acréscimo de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o montante em atraso, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês pro-rata die e correção monetária com base na variação do IPCA/IBGE.

4.4. SUSPENSÃO POR INADIMPLÊNCIA: Transcorridos 5 (cinco) dias úteis de inadimplemento, a LICENCIANTE poderá suspender temporariamente o acesso do tenant à plataforma, com base no Art. 476 do Código Civil (exceção do contrato não cumprido), sem prejuízo da cobrança judicial ou extrajudicial das parcelas em aberto.

## CLÁUSULA QUINTA<sup>a</sup> — DA POLÍTICA DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL

5.1. DIRETRIZ DE RENOVAÇÃO: O presente contrato vigora por períodos mensais de 30 (trinta) dias com renovação automática contínua mediante cobrança recorrente.

5.2. REAJUSTE ANUAL DE VALORES: A cada período de 12 (doze) meses contados da assinatura inicial, os valores dos planos serão automaticamente reajustados pela variação percentual positiva acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) dos 12 meses precedentes ou, em sua ausência ou extinção, pelo índice legal que oficialmente vier a substituí-lo.

## CLÁUSULA SEXTA<sup>a</sup> — DA POLÍTICA DE CANCELAMENTO, RESCISÃO E REEMBOLSO

6.1. DIREITO DE ARREPENDIMENTO INICIAL: A CONTRATANTE poderá desistir imotivadamente da contratação no prazo legal e improrrogável de até 7 (sete) dias corridos a contar da primeira adesão ao plano, mediante requerimento expresso via suporte oficial, hipótese em que receberá a restituição integral (100%) dos valores efetivamente desembolsados.

6.2. RESCISÃO POR CONVENIÊNCIA DA CONTRATANTE: A CONTRATANTE poderá solicitar a rescisão do contrato a qualquer momento mediante aviso prévio formal de 30 (trinta) dias. Não incidirá multa rescisória na modalidade mensal. Os dados corporativos serão mantidos em ambiente seguro de carência por 60 (sessenta) dias para fins de exportação completa em lote (JSON/CSV) antes da eliminação definitiva.

6.3. CLÁUSULA PENAL E MULTAS RESCISÓRIAS: Inexiste incidência de multa rescisória por encerramento imotivado no plano mensal.

6.4. JANELA DE PORTABILIDADE E EXPURGO DE DADOS (LGPD): Concluída a rescisão, a CONTRATANTE terá assegurado o prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias para realizar o download e a exportação integral de seus bancos de dados (contatos, leads, histórico de negociações e propostas) em formatos interoperáveis padronizados (CSV e JSON) via painel administrativo. Esgotado este prazo de custódia transitória, a LICENCIANTE procederá à eliminação segura, irreversível e definitiva de todos os registros e dados armazenados, em observância ao Artigo 16 da Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

## CLÁUSULA SÉTIMA<sup>a</sup> — DO NÍVEL DE SERVIÇO (SLA) E SERVICE CREDITS

7.1. SUPORTE TÉCNICO: SLA contratual garantido com tempo de resposta em até 4 (quatro) horas úteis, Atendimento VIP 24/7 (WhatsApp e telefone), Gestor de Contas Dedicado e Onboarding corporativo assistido (3 sessões técnicas).

7.2. DISPONIBILIDADE DA PLATAFORMA: A LICENCIANTE compromete-se a manter uma taxa média de disponibilidade mensal (Uptime) de 99,5% (noventa e nove vírgula cinco por cento), excluídas as janelas de manutenção preventiva programadas e comunicadas com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, bem como indisponibilidades causadas por falhas da infraestrutura de telecomunicações do Cliente ou de provedores terceiros (AWS, Meta, OpenAI).

7.3. REMÉDIO EXCLUSIVO POR INDISPONIBILIDADE: Caso o Uptime mensal fique comprovadamente abaixo de 99,5%, a CONTRATANTE fará jus a crédito compensatório proporcional (Service Credit) de até 10% da mensalidade seguinte, constituindo este o único e exclusivo remédio indenizatório financeiro facultado à CONTRATANTE por falhas de disponibilidade.

## CLÁUSULA OITAVA<sup>a</sup> — DO TETO DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA (LIABILITY CAP)

8.1. LIMITAÇÃO MONETÁRIA DE INDENIZAÇÕES: Em consonância com o Artigo 421-A, inciso II do Código Civil Brasileiro, a responsabilidade civil total acumulada da LICENCIANTE por quaisquer danos materiais, prejuízos ou custos oriundos deste contrato ou do uso do software limita-se expressamente ao valor teto equivalente a o montante total correspondente a 12 (doze) mensalidades do Plano Enterprise vigentes à época do evento.

8.2. EXCLUSÃO DE DANOS INDIRETOS E LUCROS CESSANTES: Sob nenhuma hipótese a LICENCIANTE responderá por lucros cessantes, perdas de oportunidade comercial, vendas não concretizadas, danos reputacionais, perdas de negócios ou danos indiretos de qualquer natureza sofridos pela CONTRATANTE ou por terceiros (CC Arts. 402 e 403).

## CLÁUSULA NONA<sup>a</sup> — DO USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E REGRA HUMAN-IN-THE-LOOP

9.1. NATUREZA DA IA E ARQUITETURA HITL: Os agentes de IA integrados à plataforma atuam mediante processamento probabilístico e estatístico. A CONTRATANTE obriga-se a manter supervisão humana ativa (arquitetura Human-in-the-Loop) em todas as propostas comerciais, orçamentos e comunicações críticas geradas pelos agentes de IA.

9.2. RESPONSABILIDADE SOBRE PROMPTS E RAG: A CONTRATANTE é a exclusiva responsável pelo teor das instruções, tabelas de preços, documentos de conhecimento (RAG) e regras de negócio inseridos na plataforma. A LICENCIANTE isenta-se expressamente por alucinações, promessas indevidas ou descontos gerados por modelos fundacionais externos (OpenAI, Anthropic, Google).

9.3. EXPLICABILIDADE E SEGREDO INDUSTRIAL: Em conformidade com o Art. 20 da LGPD, a CONTRATANTE poderá

consultar no painel as variáveis determinantes de Lead Scoring, ficando resguardados os pesos algorítmicos e o código-fonte da LICENCIANTE sob o regime de Segredo Industrial e Comercial (Lei nº 9.279/1996).

**CLÁUSULA DÉCIMA<sup>a</sup> — DA INTEGRAÇÃO COM WHATSAPP E SERVIÇOS DE TERCEIROS**

10.1. PROVEDORES DE REDE E CHIPS: A conexão WhatsApp via cluster WAHA constitui serviço intermediário de comunicação. A CONTRATANTE obriga-se a utilizar o canal em conformidade com as diretrizes e políticas comerciais da Meta Inc., respondendo exclusivamente por eventuais bloqueios, suspensões ou banimentos de chips resultantes de práticas de spam ou envio em massa não consentido.

10.2. ISENÇÃO POR CONTEÚDOS DE TERCEIROS (Marco Civil Art. 19): Nos termos da Lei nº 12.965/2014, a LICENCIANTE atua como Provedor de Aplicações de Internet, não respondendo civilmente pelo conteúdo, mensagens, áudios e arquivos trafegados pela CONTRATANTE em suas conversas com clientes finais.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA<sup>a</sup> — DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) E DPA**

11.1. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES: Para todos os fins da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), a CONTRATANTE atua como CONTROLADORA dos dados pessoais de leads e contatos que armazena na plataforma, cabendo-lhe a legitimidade das bases legais. A LICENCIANTE figura como OPERADORA, tratando os dados unicamente para a prestação do serviço.

11.2. VEDAÇÃO A DADOS SENSÍVEIS SEM BASE LEGAL: É terminantemente vedada a inserção de dados pessoais sensíveis (Art. 11 LGPD) em campos personalizados sem respaldo jurídico adequado. Caso a CONTRATANTE insira dados sensíveis sem consentimento expresso, responderá regressivamente e por perdas e danos perante a LICENCIANTE (CC Art. 934).

11.3. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL E SEGURANÇA: As partes anuem com a transferência internacional de dados para infraestrutura em nuvem segura (AWS) e APIs de IA, adotando-se as Cláusulas-Padrão Contratuais (CPCs) da Resolução CD/ ANPD nº 19/2024 e criptografia AES-256.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA<sup>a</sup> — DA GUARDA COMPULSÓRIA DE REGISTROS DE ACESSO**

12.1. Em estrito cumprimento ao Artigo 15 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e ao Artigo 13 do Decreto nº 8.771/2016, a LICENCIANTE manterá sob absoluto sigilo e segurança os registros de acesso a aplicações (IPs, datas, horários e sessões) pelo período obrigatório de 6 (seis) meses, disponibilizando-os unicamente mediante ordem judicial específica proferida por autoridade competente.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA<sup>a</sup> — DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONFIDENCIALIDADE**

13.1. Todos os direitos de propriedade industrial, código-fonte, arquitetura, design visual, marcas e metodologias do Aegis CRM pertencem com exclusividade à LICENCIANTE. As partes comprometem-se a manter sigilo absoluto sobre todas as informações estratégicas, financeiras e operacionais trocadas em razão deste contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA<sup>a</sup> — DO TÍTULO EXECUTIVO, DISPOSIÇÕES GERAIS E FORO DE ELEIÇÃO**

14.1. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL: O presente contrato, celebrado eletronicamente mediante aceite inequívoco e assinatura digital (Lei nº 14.063/2020), constitui Título Executivo Extrajudicial líquido, certo e exigível, nos termos do Artigo 784, inciso III do Código de Processo Civil.

14.2. FORO DE ELEIÇÃO: As partes elegem expressamente o Foro Judicial da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer controvérsias, litígios ou execuções decorrentes deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

AEGIS CRM TECNOLOGIA LTDA.

CONTRATANTE